

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/3114

הצעת חוק מעונות יום לפעוטות (תנאים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד), התשפ"ג–2023

מטרה 1. חוק זה מטרתו לעודד שילובם של הורים בשוק העבודה, להקל עליהם בתשלום למעונות או משפחתונים, והכול כדי לסייע בשמירה על תעסוקתם ופרנסתם.

הגדרות 2. בחוק זה –

"הוועדה" – הוועדה לקביעת דרגות זכאות בראשות שר האוצר ;

"מעונות יום ומשפחתונים" – מסגרות חינוכיות טיפוליות שקיבלו מטעם משרד הכלכלה והתעשייה או משרד החינוך לפי העניין, הכרה וסמל מעון או סמל משפחתון ;

"פעוט" – כל אחד מאלה :

(1) מי שב-31 בדצמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו 36 חודשים ;

(2) מי שב-31 בדצמבר של שנת הלימודים מלאו לו 36 חודשים, ובלבד שב-1 בספטמבר של אותה שנת לימודים טרם מלאו לו 49 חודשים ולא חל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט–1949 ;

(3) מי שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים מלאו לו 36 חודשים והוא פעוט בסיכון כמשמעותו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום),

"השר" – שר הכלכלה והתעשייה.

- זכאות להשתתפות 3. זוג הורים לפעוט, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפי חוק זה, זכאים להשתתפות המדינה בשכר לימוד במעון יום או במשפחתון באמצעות משרד הכלכלה והתעשייה (בחוק זה – השתתפות המדינה), לפי הוראות שיקבע השר ובהתאם להוראות חוק זה.
- תקציב 4. התקציב להשתתפות המדינה בבעלות שכר הלימוד מעונות יום ומשפחתונים לזכאים ייקבע בחוק תקציב שנתי בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד הכלכלה והתעשייה; בסעיף זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985³.
- גובה השתתפות 5. (א) גובה השתתפות המדינה ייקבע לפי טבלת דרגות שתקבע הוועדה (בחוק המדינה ואופן חישובה זה – טבלת הדרגות), בהתחשב בשעות השבועיות שבהן עובד ההורה, וייתחס בין השאר להיות ההורה עולה חדש או תושב חוזר.
- (ב) ההשתתפות תינתן לזוג הורים עובדים שהיקף המשרה של שניהם יחד הוא 150% משרה לפחות, ובתנאי שהיקף המשרה של כל אחד מהם הוא 50% משרה לפחות; לעניין זה יראו כהורה עובד מי שמתקיים בו אחד מאלה:
- (1) הוא עובד שכיר, לרבות שכיר בעל שליטה בחברה; לעניין זה שעות העבודה של ההורה יחושבו כשעות עבודתו בפועל יחד עם שעות משרת האם או ההורה המוכרות ומשולמות על ידי מעסיקם, אך לא יותר משעות משרת אם או הורה ליום עבודה;
 - (2) עובד במשק בית;
 - (3) עצמאי;
 - (4) שותף בעסק של בן או בת זוג, ובלבד שתוצג הצהרה אודות שעות עבודתו;
 - (5) עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה;
 - (6) הורה בשנת שבתון;
 - (7) חבר קיבוץ או מושב שיתופי, לרבות קיבוץ עירוני; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין פסקה זו;

² ס"ח התש"ס, עמ' 248.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(8) הורה שנמצא בתקופת לידה והורות; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חישוב הדרגה בתקופה זו.

(ג) השר יקבע הוראות לעניין חישוב היקף המשרה של האמורים בפסקאות (1) עד (8) בסעיף קטן (ב), וכן הוא רשאי לקבוע תנאים להכרה בזכאות לפי אותן פסקאות.

הורה לומד 6. (א) הורה הלומד בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות באחד ממסלולי הלימודים המפורטים בפסקאות (1) עד (9) להלן, ייחשב כעובד בהיקף שעות של משרה מלאה בטבלת הדרגות:

(1) קורס להכשרה מקצועית שמשכו אינו עולה על שנתיים ובלבד שהוא בפקוח או במימון של משרד ממשלתי;

(2) אולפן לעולים חדשים;

(3) לימודים לתואר ראשון או שני מוכר, לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר זה, במוסד אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴ (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה); לעניין זה דין לימודי רפואה כדין לימודים לתואר ראשון לכל אורכם, ובלבד שהם נערכים במוסד אקדמי מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) לימודים לקבלת תעודת הוראה, המוכרים על ידי משרד החינוך;

(5) לימודים בפקוח או במימון של משרד ממשלתי, שתכליתם עידוד השתלבות בשוק העבודה או העלאת פיריון העבודה במשק;

(6) לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך, לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלו, במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על ידי משרד החינוך;

(7) לימודי סיעוד בבתי ספר המוסמכים לביצוע התוכנית על ידי מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, לפי תקנה 26(2) לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988⁵;

(8) השתתפות בקורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.

(ב) השר יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה את רשימת מוסדות הלימוד המעודכנת לפי סעיף קטן (א)(7).

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
⁵ ק"ת התשי"פ, עמ' 996.

הורה עובד ולומד 7. שעות לימודי ההורה יצורפו לשעות עבודתו לצורך חישוב השעות השבועיות שבהן עובד ההורה בטבלת הדרגות, אם התקיים אחד מאלה:

(1) ההורה לומד באחד ממסלולי הלימוד המפורטים בסעיף 6 בהיקף הפחות מ-24 שעות שבועיות, ובכלל זה לומד לתואר ראשון לפחות קורס אחד המזכה בנקודות זכות לתואר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הכרה בזכאות ללימודים באוניברסיטה הפתוחה ומשך הזכאות;

(2) ההורה לומד לתואר אקדמי מתקדם, מעבר לתואר ראשון, במוסד אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

חריגים 8. הורה שמתקיים בו אחד מאלה, יהיה זכאי להשתתפות המדינה כלהלן:

(1) ההורה זכאי לדמי אבטלה ואיננו עובד – עד תום מכסת ימי הזכאות לדמי אבטלה העומדת לרשותו;

(2) ההורה משרת בשירות ביטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986⁶, בשירות לאומי או בשירות קהילתי כמשמעותם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017⁷, או בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014⁸;

(3) ההורה מקבל גמלת הבטחת הכנסה;

(4) ההורה הוא נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי בגין נכותו.

משפחה של הורה 9. (א) הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992⁹ (בחוק זה – הורה עצמאי), זכאי להשתתפות המדינה בתנאי שהוא עומד, בשינויים המחויבים, באחת מהדרישות המפורטות בסעיפים 5 עד 8.

(ב) הורה עצמאי שמתקיימים בו כל אלה זכאי להשתתפות המדינה בשיעור מוגדל לאותה שנת לימודים, מחודש כניסת הילד למסגרת או מהחודש בו הוגדלה המשרה כאמור בפסקה (2) שלהלן, לפי המאוחר וכל עוד הוא עובד ולומד בהיקף מוגדל כאמור באותה פסקה:

(1) ההורה העצמאי עובד ולומד בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות;

⁶ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

⁷ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

⁸ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

⁹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.

(2) ההורה העצמאי הגדיל בתוך שמונה החודשים הקודמים לבקשת הדרגה בשנת הלימודים הנוכחית את היקף עבודתו או את היקף לימודיו בהיקף של עשר שעות שבועיות לפחות;

(3) ההכנסה החודשית לנפש במשפחה שבראשה ההורה העצמאי אינה עולה על 2,100 שקלים חדשים;

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חישוב ההכנסה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) ועדכון הסכום האמור באותו סעיף קטן, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין זכאות הורה עצמאי אף אם לא מתקיימים בו הוראות סעיף זה.

10. סייג לזכאות מי שזכאי להשתתפות המדינה כאמור בסעיפים 5 עד 9, יקבל את השתתפות המדינה, אלא אם כן קיבל הפנייה למעון יום או למשפחתון על ידי הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, עבור אותה תקופה שבעדה הוא מבקש את השתתפות המדינה.

11. אופן חישוב השתתפות המדינה השתתפות המדינה בשכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים, תיגזר מהמחיר החודשי המרבי הקבוע בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשע"ג–2013¹⁰, וכפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לגובה ההשתתפות שנקבע לכל דרגה בטבלת הדרגות, כפי שיפרסם השר בסמוך למועד פתיחת שנת הלימודים באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה; גובה ההשתתפות ייקבע גם לפי משתנים אלה:

(1) גילו וסיווגו של הילד כ"תינוק" או כ"ילד", כפי שנקבע לפני ראשית שנת הלימודים;

(2) דרגת הזכאות בעד הילד;

(3) סוג המסגרת – מעון יום או משפחתון;

(4) סיווג הגוף המפעיל כמלכ"ר.

12. שינויים בגובה ההשתתפות ובמבחני התמיכה השר רשאי, לפי שיקול דעתו או בהתאם למגבלות התקציב שעומד לרשות משרד הכלכלה והתעשייה לצורך זה, לשנות במהלך שנת הלימודים את המבחנים או את גובה השתתפות המדינה; הודעה על השינוי תפורסם בדרך האמורה בסעיף 11(א).

¹⁰ ק"ת התשע"ג, עמ' 504.

13. חישוב ההכנסה
לנפש
- השר יקבע הוראות לעניין חישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה, תוך הבחנה, בין השאר, בין משפחה שבה שני הורים ומשפחה שבראשה הורה עצמאי, וכן יקבע הוראות לעניין חישוב ההכנסה לגבי הורה המקבל דמי אבטלה, הורה המצוי בשירות בטחון, בשירות לאומי או שירות קהילתי או בשירות לאומי-אזרחי, הורה המצוי בשנת שבתון, והורה שהוא חבר קיבוץ או מושב שיתופי, לרבות קיבוץ עירוני.
14. דרגת הזכאות
להשתתפות
המדינה
14. דרגת הזכאות להשתתפות המדינה תיקבע על בסיס הכנסה לנפש במשפחה וכן בהתאם לכל אלה, כפי שיקבע השר:
- (1) מספר הילדים של המשפחה השוהים במעון יום או במשפחתון;
- (2) דרגת הנכות של ההורה.
15. השתתפות המדינה
בשעה נוספת
במעונות שבהם
אושר שירות זה על
ידי המדינה
15. במעונות או במשפחתונים שאושרה הפעלתם בשעה נוספת (עד השעה 17.00) תשתתף המדינה בעלות שעה זו, בהתאם לדרגת הזכאות שנקבעה לזכאי ובלבד שהילד מקבל שירות זה על פי הסדר שהייה של חמישה ימים בשבוע.
16. עולים חדשים
16. הורים שהם עולים חדשים וביום תחילת שנת הלימודים טרם חלפו שנתיים מיום עלייתם, או שהם תושבים חוזרים וביום תחילת שנת הלימודים טרם חלפה שנה מיום חזרתם ארצה, יהיו זכאים לדרגה המגיעה לעולה חדש או לתושב חוזר כפי שנקבעה בטבלת הדרגות, אם מתקיים בהם אחד מאלה:
- (1) שניהם לומדים באולפן בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות;
- (2) שניהם רשומים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה או במשרד העלייה והקליטה;
- (3) אחד מהם לומד באולפן לעברית בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות והשני רשום כדורש עבודה בשירות התעסוקה או במשרד העלייה והקליטה.
17. חובת דיווח על שינוי
תנאי זכאות
- (א) הזכאות במהלך שנת הלימודים תתקיים כל עוד ממשיכים להתקיים התנאים שהיוו בסיס לקביעת זכאותו ודרגת זכאותו של ההורה; הורה ימסור למשרד הכלכלה והתעשייה, בדרך שהמשרד יפרסם באתר האינטרנט, הודעה על שינוי בנתונים המשפיעים על זכאותו לפי חוק זה, בתוך 30 ימים ממועד השינוי;
- (ב) משרד הכלכלה והתעשייה רשאי במהלך שנת הלימודים לדרוש מסמכים עדכניים כתנאי להמשך תשלום ההשתתפות, ויעדכן את גובה ההשתתפות, כלפי מעלה או מטה, על בסיס המסמכים העדכניים.

(ג) במקרה של אי הגשת המסמכים הנדרשים או אי מסירת דיווח על שינויים כאמור בסעיף זה, יופסק תשלום ההשתתפות החל מהמועד שבו לדעת משרד הכלכלה והתעשייה חל השינוי בנתונים, וההורים יידרשו להשיב באופן מידי את סכום ההשתתפות שקיבלו ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; במקרה כאמור משרד הכלכלה והתעשייה רשאי, לאחר שנתן להורים הזדמנות לטעון את טענותיהם, לשלול את זכאותם לכל סיוע או הטבה מן המשרד, מכל סוג שהוא, למשך תקופה של עד שנה.

(ד) הורה זכאי רשאי לעדכן נתוני הכנסה או שעות עבודה לדרגה, פעם אחת בלבד במהלך כל שנת הלימודים, ואולם הגבלה זו לא תחול לעניין עדכונים הנובעים משינויים בסטטוס אישי של ההורים כגון נישואין או לידה, ולא תחול במקרה שנקבעה דרגה בשל אי הגשת כל המסמכים הנדרשים; השר יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לעדכון.

ביצוע ותקנות 18. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יקבע, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות לביצועו, ובכלל זה הוראות לעניין –

(1) תנאי זכאות נוספים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום או במשפחתון;

(2) אופן הגשת בקשה לזכאות להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון יום או במשפחתון;

תחולה 19. חוק זה יחול לעניין שנת הלימודים המתחילה ב-1 בספטמבר שלאחר יום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המצב הנוכחי לעניין סבסוד החזקת ילדים במעונות יום ובמשפחתונים במדינת ישראל מבליט את חוסר האיזון הקיים בחלוקת ההטבות הממשלתיות, כאשר הציבור שאינו עובד ואינו משלם מסים ולמעשה הכנסתו נמוכה יותר זוכה לעדיפות על פני הציבור שעובד ומשלם מסים. ישנה חשיבות רבה בתמיכה במשפחות עם ילדים צעירים, אך חשוב להבטיח שהמשאבים הממשלתיים מוקצים בצורה הוגנת ואחראית. מוצע לקבוע את תנאי הזכאות להשתתפות המדינה בעלות החזקת ילדים במעונות יום ובמשפחתונים באופן שוויוני ובהתחשב בהיות שני בני הזוג, במשפחה שבה יותר מהורה אחד, עובדים, למעט במקרים חריגים, באופן שיבטיח שמי שנהנה מההטבה הוא הציבור שתורם באופן פעיל לכוח העבודה במשק ולכלכלה הישראלית. הצעת החוק תסייע בהפחתת הנטל הכלכלי על המשלה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

